

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7249/2553

นางสมศรี ทรงประกอบ
นายเชิ้ง ทรงประกอบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 10, มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 1646, มาตรา 1684

ผู้ตายทำพินัยกรรมฉบับแรก ข้อ 1 ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2668 ให้แก่บุตร 5 คน คนละ 626.8 ตารางวา ข้อ 2 ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เฉพาะส่วนของผู้ตายให้แก่ จำเลยที่ 2 เท่ากับที่ยกให้บุตรตามข้อ 1 ต่อมาผู้ตายทำพินัยกรรมฉบับที่สองว่า ที่ดิน โฉนดเลขที่ 2308 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่เหลือจากยกให้จำเลยที่ 2 ยินดี ยกให้โจทก์ทั้งหมด ดังนี้ เห็นได้ว่าการคำนวณเนื้อที่ดินเฉพาะส่วนของผู้ตาย ผิดพลาดว่าเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา หรือ 710 ตารางวา แต่ความจริงที่ดิน ส่วนของผู้ตายมีเนื้อที่เพียง 606.66 ตารางวา เมื่อยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เฉพาะ ส่วนของผู้ตายให้แก่จำเลยที่ 2 จำนวน 606.66 ตารางวา ยังไม่ครบตามจำนวน เนื้อที่ดินที่ผู้ตายระบุไว้ตามที่พินัยกรรมฉบับแรก จึงไม่มีที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เหลือแบ่งแก่โจทก์ ข้อกำหนดพินัยกรรมที่ยกที่ดินแก่โจทก์จึงสิ้นผล

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า โจทก์เป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมของนางบุญมาหรือจ๋อง เจ้ามรดก จำเลยที่ 1 เป็น ทายาทโดยธรรมและเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก จำเลยที่ 2 เป็นทายาทโดย

กรรมของเจ้ามรดก เจ้ามรดกและจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ตำบลท่าเสา (ดอนไก่อี) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกที่ดินในส่วนที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์ให้โจทก์พร้อมบ้านครัวไฟในที่ดินดังกล่าวอีก 1 หลัง ต่อมาวันที่ 19 มิถุนายน 2541 หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกได้สมคบกับจำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกให้แก่จำเลยที่ 2 โดยปิดบังไม่ให้โจทก์ทราบ อันเป็นการขัดต่อพินัยกรรมและเจตนาของเจ้ามรดก ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับมรดกตามพินัยกรรม ไม่สามารถนำที่ดินออกให้ผู้อื่นเช่าได้ ซึ่งจะได้ค่าเช่าเดือนละไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท ขอให้พิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ตำบลท่าเสา (ดอนไก่อี) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของเจ้ามรดกที่จำเลยที่ 1 โอนให้จำเลยที่ 2 ให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการขอเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ให้แก่โจทก์ตามพินัยกรรม หากจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าค่าพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาให้กับจำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายเดือนละ 8,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินให้โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของศาลฎีกาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้ามรดกโดยโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 รับไปแล้ว ไม่มีที่ดินเหลือที่จะยกให้แก่โจทก์ เพราะพินัยกรรมระบุว่าที่เหลือจากยกให้จำเลยที่ 2 แล้ว ยินดีให้แก่โจทก์ เมื่อไม่มีที่ดินเหลือจึงโอนที่ดินให้โจทก์ไม่ได้ ค่าเช่าที่โจทก์เรียกร้องมาสูงเกินความเป็นจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียน
โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ตำบลท่าเสา (ดอนไก่อี) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2541 และให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดก
ของนางบุญมาหรือจ่อง จดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวจำนวน 1 ไร่ 3
งาน 10 ตารางวา ในส่วนของนางบุญมาตามพินัยกรรมพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดัง
กล่าวให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
เป็นการแสดงเจตนาแทน และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือน
ละ 2,000 บาท นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยที่ 1 จะโอน
มรดกตามพินัยกรรมของนางบุญมาให้แก่โจทก์จนเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เดิมนางบุญมาหรือจ่อง เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกที่ดิน
โฉนดเลขที่ 2668 เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ให้แก่บุตร 5 คนได้ที่ดินคนละ
626.8 ตารางวา ตามข้อ 1 และข้อ 2 ของพินัยกรรมระบุยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308
เฉพาะส่วนของนางจ่องให้แก่จำเลยที่ 2 เท่ากับที่ยกให้บุตรตามข้อ 1 คือจำนวน
626.8 ตารางวา ต่อมานางจ่องทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.3 ระบุว่า ที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 2308 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่เหลือจากยกให้จำเลยที่ 2 ยินดี
ยกให้โจทก์ทั้งหมด จากพินัยกรรมทั้งสองฉบับดังกล่าวนางจ่องแสดงเจตนายกที่ดิน
โฉนดเลขที่ 2308 ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยระบุยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ส่วนที่เหลือ
จากยกให้จำเลยที่ 2 ให้แก่โจทก์ โดยระบุเนื้อที่ดินเฉพาะส่วนของนางจ่องว่ามี
จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ซึ่งคงเกิดจากการคำนวณเนื้อที่ดินเฉพาะส่วนของ

ตนผิดพลาดว่ามีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา หรือ 710 ตารางวา แต่ความจริง
ที่ดินส่วนของนางจ่องมีเนื้อที่เพียง 606.66 ตารางวา ดังนั้น เมื่อยกที่ดินโฉนดเลขที่
2308 เฉพาะส่วนของนางจ่องให้แก่จำเลยที่ 2 จำนวน 606.66 ตารางวา ซึ่งยังไม่
ครบตามจำนวนเนื้อที่ดินที่นางจ่องระบุไว้ตามพินัยกรรมฉบับแรก จึงไม่มีที่ดินโฉนด
เลขที่ 2308 เหลือเพื่อแบ่งแก่โจทก์อีก ข้อกำหนดพินัยกรรมที่ให้ยกที่ดินให้แก่โจทก์
จึงสิ้นผล ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชาย พันธุมะโอภาส-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-อาวุธ ปั่นปรีชา)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมแบบ
เอกสารฝ่ายเมือง 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 25 ตุลาคม 2528 มีข้อกำหนดยก
ทรัพย์สินให้แก่ทายาท ดังนี้ ข้อ 1 "ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2668 ...เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน
34 ตารางวา ยกให้ อ. ร. ล. บ. โดยได้รับส่วนแบ่งคนละเท่าๆ กัน" ข้อ 2 "ที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 2308 ...เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา เฉพาะส่วนของข้าพเจ้ายินดียก
ให้กับ ญ. จำนวนเท่ากับส่วนที่ยกให้กับบุตรตามข้อ 1 ที่เหลือคงไว้เช่นเดิม" ฉบับที่
สองลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังนี้ ข้อ 1.1 "ที่ดิน

ตามโฉนดเลขที่ 2308 ตลาดกระท่อมแบน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่เหลือ
จากยกให้ ญ. ยินดียกให้ ส. ทั้งหมด" การทำพินัยกรรมเป็นการทำนิติกรรมประเภท
หนึ่ง ซึ่งต้องนำบทบัญญัติ ตาม ป.พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรมมาใช้บังคับโดย
อนุโลม หากบทบัญญัติบรรพ 6 เรื่องพินัยกรรมมิได้บัญญัติไว้ เช่น การแสดงเจตนา
ลงหรือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสาระสำคัญตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.
มาตรา 155 วรรคสองและมาตรา 156 วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 125/2538
พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยเพื่ออำพรางสัญญาซื้อ
ขายที่ดินพิพาท ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปี ย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.
มาตรา 155 ประกอบมาตรา 150 สำหรับพินัยกรรมสองฉบับดังกล่าว ผู้ตายมิได้มี
เจตนาลงแต่ประการใดและมิได้สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์เพียงแต่สำคัญผิด
เกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ดินว่ามีจำนวนเท่าใดเท่านั้น ดังนั้น พินัยกรรมสองฉบับจึงไม่
ตกเป็นโมฆะ เพราะมีเจตนาลงหรือสำคัญผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง
และมาตรา 156 วรรคสอง ตามลำดับ พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมย่อมสิ้น
ผลหรือเสียเปล่าหรือไร้ผลตามบทบัญญัติในเรื่องพินัยกรรมเท่าที่ผู้เขียนรวบรวมได้มี
16 ประการ (ดูคำอธิบายมรดกของผู้เขียนที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ 1
สิงหาคม 2551) พินัยกรรมทั้งสองฉบับที่ผู้ตายทำไว้มิได้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 16
ประการ แต่ประการใด พินัยกรรมเป็นเอกสารชนิดหนึ่ง ซึ่งมีบทบัญญัติในการ
ตีความตาม ป.พ.พ. มาตรา 10 และมาตรา 1684 มาตรา 10 "เมื่อความข้อใดข้อ
หนึ่งในเอกสารอาจตีความได้สองนัย นัยไหนจะทำให้เป็นผลบังคับได้ ให้ถือเอาตาม
นัยนั้นดีกว่าที่จะถือเอานัยที่ไร้ผล" มาตรา 1684 "เมื่อความข้อใดข้อหนึ่งใน
พินัยกรรมอาจตีความได้หลายนัยให้ถือเอาตามนัยที่จะสำเร็จผลตามความประสงค์
ของผู้ทำพินัยกรรมนั้นได้ดีที่สุด" คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่า ร่าง
พินัยกรรมฉบับที่สองสิ้นผลเป็นการตีความขัดกับมาตรา 10 และน่าจะไม่ได้สอดคล้อง
กับความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมตามบทบัญญัติมาตรา 1684 โดยจะเห็นได้ว่า

ฉบับแรกและฉบับหลังเป็นพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองที่ทำห่ากัันเพียง 7 วัน ผู้ตายสำคัญผิดในเนื้อที่ดินที่ตนมีอยู่ตั้งแต่ทำพินัยกรรมฉบับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่ายกที่ดินให้แก่ ญ. (จำเลยที่ 2) มากกว่าที่ดินมีและยังมีข้อความว่า ที่เหลือคงไว้เช่นเดิมเนื่องจากคำนวณผิดพลาด เมื่อฟังประกอบพินัยกรรมฉบับหลังว่า ที่เหลือยกให้แก่ ญ. (จำเลยที่ 2) ยินดียกให้แก่ ส. (โจทก์) ยิ่งเห็นเจตนาของผู้ตายว่า ผู้ตายมิได้เจตนายกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ให้แก่ ญ. (จำเลยที่ 2) ทั้งหมด แต่มีเจตนายกให้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือยกให้แก่โจทก์ ดังนั้น เมื่อที่ดินที่ผู้ตายมีน้อยกว่าความจริงโจทก์และจำเลยที่ 2 ควรได้ที่ดินน้อยลงตามส่วนโดยถืออัตราส่วนระหว่างจำเลยที่ 2 และโจทก์ในอัตราส่วน 626.8 ต่อ 83.2 ของที่ดิน 606.66 ตารางวา ก็จะสำเร็จผลตามความประสงค์ของผู้ตาย ดังที่มาตรา 1684 บัญญัติ ซึ่งเรื่องทำนองนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่พอเทียบเคียงได้ คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2853/2553

พินัยกรรมระบุว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 49 ให้จำเลยจำนวน 3 ไร่ 53 ตารางวา จำเลยร่วมจำนวน 2 งาน ส่วนโจทก์และโจทก์ร่วมได้ที่ดินตามที่บ้านปลูกอยู่มีแนวคูน้ำเป็นเขต เมื่อเจ้าพนักงานไปรังวัดปรากฏว่า ส่วนที่จำเลยและจำเลยร่วมมิได้ถึงจำนวนตามที่ระบุในพินัยกรรม ดังนี้ ส่วนของจำเลยและจำเลยร่วมต้องได้น้อยลงตามส่วนโดยส่วนของโจทก์และของโจทก์ร่วมได้ที่ดินตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5070/2538 เจ้ามรดกมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเพียง 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา แต่กลับทำพินัยกรรมระบุว่า ยกให้แก่ ส. 6 งาน ม.6 งาน พร้อมทั้งปลูกบ้าน ว. 6 งาน พร้อมทั้งปลูกบ้านและ ต. 3 งาน 20 ตารางวา มากกว่าที่เจ้ามรดกมีอยู่ ดังนี้ ส่วนแบ่งของผู้รับพินัยกรรมต้องลดลงตามสัดส่วนที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกให้แก่

กิริติ กาญจนรินทร์